



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' בקשה: 1/170/2016
מס' תיק: 1/284/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

המבקשים: 1. שטרית ורדה
2. שטרית יוסף
ע"י ב"כ עוה"ד דורון אוחיון
מרחוב חפץ חיים 20 ירושלים

- נ ג ד -

המשיבים: 1. תבל רחמים אביעד
2. תבל רחמים נתנאל
3. נורלה רחמים
ע"י ב"כ עוה"ד ינון מלמד
מרחוב הלל 23 ירושלים

ה ח ל ט ה

1. המבקשים עותרים בהודעה על בטלות הסכם אשר נחתם בין הצדדים וקיבל תוקף של החלטה ביום 17.12.15.
2. המבקשים טוענים כי השמאי מטעמם נתקל בסירוב מצד המשיבים ובהתחמקות מלהציג לו את דירתם במלואה, לרבות, הדירות שהותקנו בתוך הדירה. רק בביקור במקום התגלו "דלתות סתרים" ודירות המושכרות לאחרים. ההסכמה הסתמכה על הצהרה כי דירת המשיבים פוצלה ל- 5 דירות אך כיום מתברר כי הדירה היא, למעשה, "מלונית".
3. המשיבים טענו כי אין מדובר בהסכם הניתן לביטול משניתן לו תוקף של החלטה. הנימוק לביטול הינו טעות בכדאיות העסקה שעה שהתברר למבקשים כי הם אינם זכאים לדמי איזון כפי שנטען על ידי המשיבים לכל אורך הדרך. אין נימוק שכזה מצדיק ביטול אותו ההסכם. מדובר בהתנהלות דיונית בחוסר תום לב מובהק. טענת המבקשים לפיה, לכאורה, הופתעו בביקור במקום אין לה על מה שתסמוך שעה שטענתם כל העת היתה כי המשיבים מנהלים בדירתם "מלונית". בכל מקרה, אין כל שטח בנוי נוסף ולא פיצול וכל שנעשה בדירה הוא מותר על פי דין.
4. בתשובה לתגובה טענו המבקשים כי אין כל יסוד לטענה כי הם אינם זכאים לדמי איזון, המשיבים מנעו בכח מהשמאי לבקר בנכס ואף ניסו בכל דרך לבטל את ביקור המפקח על מנת להסתיר את אשר בנו בדירתם. אין מדובר בטענה בדבר טעות בכדאיות העסקה אלא בתרמית וחוסר תום לב המהווים עילה לביטול ההסכם. הביקור במקום לימד כי מדובר ב"מלון" ולא "מלונית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' בקשה: 1/170/2016
מס' תיק: 1/284/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

5. הסכם פשרה שקיבל תוקף על ידי ערכאה שיפוטית מגלם בחובו שתי תכונות - האחת, כפסק דין של אותה ערכאה שיפוטית (בעצם מתן תוקף של החלטה להסכמה) והאחרת, התכונה ההסכמית שבין הצדדים להליך. ההלכה הידועה היא כי ככל שצד מבקש לבטל הסכם הפשרה בעילה של פגם באותו הסכם, הרי שעליו לנקוט בהליכים המתאימים לביטול ההסכם, קרי, הגשת תביעה בגין כך בפני הערכאה המוסמכת. כך נכון הדבר גם כאשר צד מבקש לשנות מהוראותיו של אותו הסכם בשל פגמים כאלו ואחרים בכריתתו (ר' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 549). בכדי להשיג על פגם בהליך השיפוטי לאישור הסכם הפשרה, הרי שהדרך לעשות כן הינה באמצעות נקיטת הליכי ערעור (ר' זוסמן, שם, בעמ' 789-785).
6. כב' השופט אורי גורן מציין בהקשר זה בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט - 2009) כי: "המבקש לבטל פסק דין, המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם - פגם העשוי להביא לביטולו של הסכם על-פי משפט החוזים, כגון תרמית, טעות, הטעיה, כפייה וכיוצא באלה. פסק דין בהסכמה הוא הסכם מחייב שהוראותיו נוצרו ועוצבו בידי הצדדים. המסגרת הנורמטיבית לבירורה של טענת פגם בכריתת ההסכם העומד בבסיסו של פסק הדין נמצאת בדיני החוזים, העוסקים בביטול חוזים בשל פגמים שונים בכריתתם. על כן, חלותם של דיני החוזים נובעת מן האופי החוזי המובהק של פסקי דין בהסכמה. בהתאם לכך, נקבע בפסיקה כי הסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין ניתנים לביטול אם נפל פגם בכריתתם" (עמ' 345).
7. אין המבקשים מעלים בבקשה כל טענה בנוגע לפגם בהליך השיפוטי לאישור הסכם הפשרה. למעשה, אין בידם גם כל טענה בדבר בטלות ההסכם. התובעים טוענים לזכותם לביטול ההסכם (אשר קיבל תוקף של החלטה כאמור) בשל מצגי שווא, הטעיה וחוסר תום לב של המשיבים.
8. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. בתי המשפט נתנו פרוש דווקני לסעיף זה וקבעו כי אין להרחיב את פרושו. כלל יסוד במשפטנו הוא כי לא ניתן להקנות סמכות עניינית לערכאה שיפוטית אלא בהתאם להוראות החוק.
9. סעיף 72 לחוק מסמך את המפקח להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות ככל שסכסוכים אלה מתייחסים לזכויותיהם או לחובותיהם של הצדדים בהתאם להוראות החוקים המנויים בסעיף זה או כפי שנקבעו בתקנון החל על הבית. אין המפקח מוסמך לדון בסכסוכים חוזיים אחרים שבין בעלי דירות בבית משותף.
10. תביעה לביטול הסכם פשרה איננה בגדר סכסוך המבוסס על תקנון. הסכם פשרה מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים כמצוטט לעיל, ובסכסוך לגבי אלו אין המפקח מוסמך לדון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מס' בקשה: 1/170/2016
מס' תיק: 1/284/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

11. ויודגש, כאמור, אין המבקשים מעלים כל טענה בנוגע להליך המשפטי לאישור הסכם הפשרה (טענה שהדיון בה מצוי בסמכות המפקח על פי הוראות סעיף 74 לחוק המקרקעין שעה שטרם הסתיים הדיון בהליך).
12. לאור כל האמור הרי שאינני מוסמך לדון בבקשה לביטול תוקפו ההסכמי של הסכם הפשרה שקיבל תוקף של החלטה. מאחר ואינני מוסמך להכריע בבקשה כאמור הרי שאין גם מקום כי אתייחס לגופן של טענות בנוגע לטענת הביטול, אשר צריכות לדון בפני הערכאה המוסמכת.
- משכך, נכון יהיה לאפשר למבקשים מצות את טענותיהם בפני הערכאה המוסמכת בטרם יינתן פסק דין בהליך בהתאם להוראות הסכם הפשרה.
13. לאור כל האמור ניתנת למבקשים שהות בת 14 יום להגיש תובענה מתאימה לביטול הסכם הפשרה בפני הערכאה המוסמכת. בקביעת המועד כאמור התחשבתי בכך שכבר במסגרת הבקשה (שהוגשה עוד ביום 13.04.16) הודיעו המבקשים על כוונתם לנקוט בהליכים האמורים (ר' סעיף יב לבקשה).
14. ככל שתוגש תובענה כאמור תעוכב ההכרעה בתיק זה עד להכרעה בתובענה שתוגש לביטול ההסכם כאמור. העתק מכתב התביעה יימסר לתיק המפקח מיד עם הגשתו.
15. ככל שיבוטל ההסכם יחודש הדיון בהליך על פי כתבי הטענות המקוריים.
16. ככל שלא תוגש תובענה כאמור או ככל שזו תדחה וההסכם יוותר על כנו, יינתן פסק דין על יסוד החומר הקיים בלבד שעה שהמבקשים לא הגישו סיכומי תשובה על פי הרשות שניתנה להם במעמד הביקור במקום ואף לא עתרו למתן אורכה להגשת סיכומים אלו (שאינם בגדר זכות דיונית קנויה).
17. הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך בבית משפט השלום במידה וזה יוגש.
- לא יוגש הליך כאמור יישא כל צד בהוצאותיו בגין הבקשה דנן.
18. התיק נקבע לעיון למעקב לקביעה להמשך ביום 23.05.16.
- ככל שלא ימצא בתיק העתק מכתב תביעה כאמור בסעיף 14 לעיל יינתן פסק דין כאמור בסעיף 16 לעיל.
19. עוד בטרם נחתמה החלטתי זו התקבלה היום בלשכתי בקשה מטעם המשיבים להתעלם מהתשובה לתגובה מטעם המבקשים. דא עקא, לאור החלטתי המהותית בבקשה כאמור לעיל (המפנה את הדיון בבקשה לערכאה המוסמכת), אין כל משמעות לבקשה זו וממילא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מס' בקשה: 1/170/2016
מס' תיק: 1/284/2014**

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

אין כל צורך בהכרעה בה. גם ללא התשובה לתגובה מטעם המבקשים הרי שתוצאת הבקשה היתה נותרת זהה - המקום לבירור הטענות לגופם של דברים הינו בפני הערכאה המוסמכת.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ו ניסן תשע"ו, 04 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים